

Základy autorského práva a ochrany osobnosti 5.

**JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
MUP**

Související práva

- Až na výjimky platí stejný režim, jako pro autorské dílo
- §§ 67 – 94 Aut.Z.
- Výčet použitelných ustanovení je u každého souvisejícího práva uveden zvlášť, kromě práva nakladatele, kde není vůbec

Umělecký výkon

- Provedení uměleckého díla – hercem, zpěvákem, hudebníkem, tanečníkem, dirigentem, sbormistrem, režisérem
 - Výkon artisty – neprovádí umělecké dílo
 - Umělec – fyzická osoba, který výkon vytvořila
-
- <https://www.youtube.com/watch?v=tW0IWLR6SMk>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=5zDkTVFL61g>
 - [ÖBB Taurus 40 Sekunden Tonleiter bei der Anfahrt mit Güterzug in Selzthal – YouTube](#)
 - https://www.youtube.com/watch?v=Q_bF1Wb_pSE
 - <https://www.youtube.com/watch?v=zSwQ1icECNg>
 - [Traktormusik – YouTube](#)

Umělecký výkon

- Společný zástupce § 68: Umělecká tělesa zastupuje společný zástupce = umělecký vedoucí, anebo osoba, kterou určila většina členů tělesa – plná moc musí mít písemnou formu
- Může to být i právnická osoba
- Společný zástupce nejedná jménem **sólisty, dirigenta a režiséra divadelního představení**, tito mohou být ovšem společným zástupcem

Osobnostní práva výkonných umělců

- Rozhodnutí o zveřejnění
- Právo na rozhodnutí o uvedení jména umělce (zda a jakým způsobem má být uvedeno) – sólista samostatně, sólista v rámci tělesa, dirigent a divadelní režisér; právo na společné jméno (název tělesa)
- Právo na ochranu před každým znetvořením, zkomolením nebo jinou změnou svého výkonu, která by byla na újmu jeho pověsti
- Výkonní umělci jsou povinni brát na sebe přiměřený vzájemný ohled
- Osobnostní práva umělců jsou **nepřevoditelná**

Majetková práva výkonných umělců

- Obsah majetkových práv:
- Právo výkon užít (v původní nebo zpracované formě)
- Právo udělit licenci k užití
- Užití = právo na:
- vysílání a jiné sdělování veřejnosti živého výkonu
- záznam živého výkonu
- rozmnožování a rozšiřování zaznamenaného výkonu,
- pronájem, půjčování a sdělování veřejnosti zaznamenaného výkonu

Majetková práva výkonných umělců

- Majetková práva – **50 let** od vytvoření výkonu, resp. od zveřejnění záznamu výkonu (např. výkon vytvořen v roce 1960, pořízen AV-záznam, záznam poprvé zveřejněn v roce 1965 = majetková práva trvají do roku 2015)
- Majetková práva k uměleckým výkonům **zaznamenaným na zvukové záznamy** a k těmto zvukovým záznamům trvají **70 let** (naopak AV záznamy – jen 50 let)
- Jsou **nepřevoditelná**
- **Zákonná licence** – užívání výkonů vydaných na záznamech pro obchodní účely rozhlasovým a TV vysíláním – za odměnu přes kolektivního správce

Zásahem do práv zde není vysílání výkonu, ale neuzavření smlouvy s kolektivním správcem!!

Převoditelná související práva

- Výrobce zvukového záznamu
- Výrobce zvukově-obrazového záznamu
- Vysílatel
- Nakladatel – § 87 Aut.Z. pouze právo na odměnu za rozmnoženiny pro osobní potřebu

Všechna trvají 50 let (s výjimkou práva výrobce zvukového záznamu s uměleckým výkonem – **70 let**)

Výrobce zvukového záznamu

- Ten, kdo záznam zaznamenal, nebo ten, pro koho tak z jeho podnětu učiní jiná osoba
- Ochrana 50 let od zaznamenání, resp. od oprávněného vydání, příp. od prvního sdělení veřejnosti (70 let pokud je na zvukovém záznamu zaznamenán umělecký výkon)
- Obsah práva výrobce: Záznam užít a udělovat licence k užití, užití = rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vysílání a jiné sdělování veřejnosti

Výrobce zvukově-obrazového záznamu

- Záznam AV díla nebo jiný záznam obrazu vyvolávajícího dojem pohybu, buď se zvukem, nebo beze zvuku (i pouhý obrazový záznam patří pod § 79)
- Ten, kdo záznam zaznamenal, nebo ten, pro koho tak z jeho podnětu učiní jiná osoba
- Ochrana 50 let od zaznamenání, resp. od prvního zveřejnění
- Obsah práva výrobce = shodně jako u práva výrobce zvukového záznamu

Back Door of the Rome Convention

- Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, uzavřená v Římě 26. 10. 1961 (Římská úmluva)
- USA nejsou členem, naopak Kanada a státy EU ano
- Pokud je zvukový nosič vydán k obchodním účelům (Phonogram) uveden na trh kromě nečlenské země Římské úmluvy simultánně (během 30 dnů) také v členské zemi Římské úmluvy, vztahuje se na něj ochrana členské země Římské úmluvy
- Pro zajištění ochrany tak producenti z USA téměř vždy vydávají nosiče i v Kanadě nebo EU

Právo vysílatele

- §§ 83 – 86 Aut.Z.
- Vysílatel je osoba, která na svou odpovědnost uskutečňuje vysílání, nebo pro níž tak z jejího podnětu činí jiná osoba
- Chráněn je „signál“, tedy vysílání jako celek – to nijak neomezuje ochranu jednotlivých součástí vysílání
- Obsah práva vysílatele: Užití + svolení k užití, užití = právo na záznam, na rozmnožování a rozšiřování záznamu vysílání, na sdělování veřejnosti
- Trvá 50 let, je převoditelné
- Pozor na odlišné pojmosloví v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání („provozovatel vysílání“)

Právo zveřejnitele

- § 87a Aut.Z.
- Zveřejnitel = ten, kdo poprvé zveřejní dosud nezveřejněné dílo (pokud ale už uplynula majetková práva)
- Majetková práva „jakoby to byl autor“
- Trvá 25 let
- Je převoditelné, přestože zveřejniteli náleží „výlučná majetková práva v rozsahu, v jakém by náležela autorovi díla“

Právo vydavatele tiskové publikace

- § 87b Aut.Z.
- Tisková publikace = **sborník tvořený převážně literárními díly novinářské povahy** (může rovněž obsahovat jiná díla),
 - a) představuje jednotlivou položku v rámci periodicky zveřejňované nebo pravidelně aktualizované publikace pod tímž názvem, jako jsou **noviny nebo časopis**,
 - b) obsahuje informace **z oblasti zpravodajství** nebo jiných oblastí a
 - c) byl zveřejněn vydavatelem, na jeho **redakční odpovědnost** a pod jeho kontrolou.
- Výjimka: Publikace vědecké a akademické
- Trvá **2 roky** od zveřejnění
- Speciální ustanovení pro sjednávání odměny při užití na internetu (tzv. služby informační společnosti)

Právo pořizovatele databáze

- Databáze: soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření
- ochrana dle zvláštního práva pořizovatele databáze §§ 88 – 94 Aut.Z.
- Ochrana – pouze pokud pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad
- Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvořem je chráněna i jako dílo dle § 2 odst. 2 Aut.Z.

Právo pořizovatele databáze

- Pořizovatelem je osoba, která databázi pořídí, nebo pro níž to z jejího podnětu učiní jiná osoba
- Právo trvá **15 let** od pořízení, resp. od zpřístupnění, každý nový podstatný vklad do databáze prodlužuje trvání ochrany o nových 15 let
- Právo je převoditelné

Obsah práva pořizovatele databáze

- Právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části
- Právo udělit oprávnění k vytěžování nebo zužitkování
- Vytěžování: trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad
- Zužitkování: zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu

Omezení práva pořizovatele databáze

- Do práva pořizovatele databáze, která byla zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti, nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze nebo její části, a to k jakémukoli účelu, za podmínky, že tento uživatel databázi užívá běžně a přiměřeně
- **Vytěžování nebo zužitkování** podstatné části obsahu databáze pro osobní potřebu, pro účely vědecké nebo vyučovací, uvede-li pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem a pro účely veřejné bezpečnosti nebo správního či soudního řízení

Děkuji za pozornost!